CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất)

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại .....
Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên đặt cọc – bên mua):

- Ông/Bà: ..... Năm sinh: .....
- CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

BÊN B (Bên nhận đặt cọc – bên bán):

- Ông/Bà: ..... Năm sinh: .....
- CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Vợ/chồng Bên B (nếu có): Ông/Bà ..... CCCD số: .....

Hai bên tự nguyện thỏa thuận như sau:

Điều 1. Tài sản

- Địa chỉ nhà, đất: .....
- Thửa đất số: ..... Tờ bản đồ số: ..... Diện tích đất: ..... m²
- Mục đích sử dụng: .....
- Nhà ở: ..... tầng, diện tích sàn: ..... m²
- Giấy chứng nhận số: ..... Số vào sổ: .....
  Do ..... cấp ngày .....
  Mang tên: .....

(Sau đây gọi chung là "Tài sản".)
Bản gốc Giấy chứng nhận hiện đang được giữ tại ngân hàng (Điều 3). Bên B đã đưa Bên A bản chụp và sẽ cho Bên A xem bản gốc ngay khi lấy lại.

Điều 2. Giá và tiền đặt cọc

2.1. Giá chuyển nhượng trọn gói: ..... đồng
Bằng chữ: ..... đồng
Giá không thay đổi, trừ khi hai bên thỏa thuận lại bằng văn bản.

2.2. Tiền đặt cọc: ..... đồng
Bằng chữ: ..... đồng
Hình thức: ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B:
Số tài khoản: ..... Ngân hàng: .....
Chủ tài khoản: .....

2.3. Bên B xác nhận đã nhận đủ tiền đặt cọc; Hợp đồng này đồng thời là giấy biên nhận.

2.4. Tiền cọc được trừ vào giá chuyển nhượng khi hai bên ký hợp đồng công chứng.

Điều 3. Tình trạng thế chấp và việc lấy lại Giấy chứng nhận

3.1. Hai bên cùng biết Tài sản đang được thế chấp tại:
Ngân hàng: ..... Chi nhánh: .....
Hợp đồng thế chấp số: .....
Dư nợ tạm tính khoảng: ..... đồng

3.2. Bên B tự thu xếp tiền trả hết khoản vay, nhận lại bản gốc Giấy chứng nhận và làm xong thủ tục xóa thế chấp chậm nhất ngày ..... / ..... / 20..... .

3.3. Sau khi nhận lại, Bên B giữ bản gốc để ký công chứng với Bên A; không giao, cầm cố hay thế chấp Giấy chứng nhận hoặc Tài sản cho người khác.

3.4. Bên B báo trước cho Bên A ngày đi nhận lại Giấy chứng nhận để Bên A có thể cùng đi nếu muốn.

Điều 4. Thời hạn ký hợp đồng chuyển nhượng

4.1. Hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng tại tổ chức công chứng trong vòng ..... ngày kể từ ngày Bên B nhận lại Giấy chứng nhận, và chậm nhất ngày ..... / ..... / 20..... .

4.2. Nơi công chứng: .....

4.3. Thời hạn đặt cọc kéo dài đến hết ngày nêu tại khoản 4.1.

Điều 5. Cam kết của các bên

5.1. Bên B xác nhận:

- Tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên B; không có tranh chấp.
- Tài sản không thuộc diện quy hoạch, thu hồi đã có thông báo; không bị kê biên.
- Ngoài khoản thế chấp nêu tại Điều 3, Tài sản không được cầm cố, bảo lãnh, cho thuê, nhận cọc hay hứa bán cho người khác.
- Vợ/chồng và những người cùng có quyền đối với Tài sản (nếu có) đã đồng ý việc chuyển nhượng.

5.2. Trong thời gian đặt cọc, Bên B:

- Giữ nguyên hiện trạng nhà.
- Không thế chấp thêm, không bán, cho thuê hay nhận cọc của người khác.
- Cung cấp giấy tờ, cùng ký công chứng và sang tên đúng hạn.

5.3. Bên A: thanh toán đúng thỏa thuận và cùng ký công chứng đúng hạn.

5.4. Nếu thông tin Bên B xác nhận có điểm chưa đúng, hai bên giải quyết theo khoản 6.3.

Điều 6. Xử lý tiền đặt cọc (theo Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015)

6.1. Hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng công chứng: tiền cọc được trừ vào giá chuyển nhượng.

6.2. Nếu Bên A không mua nữa (không do lỗi của Bên B): Bên B được giữ tiền cọc.

6.3. Nếu Bên B không bán nữa (gồm cả trường hợp không ký công chứng đúng hạn, bán cho người khác, hoặc không thực hiện đúng Điều 3, Điều 5): Bên B trả lại tiền cọc và trả thêm một khoản bằng tiền cọc cho Bên A.

6.4. Nếu không ký được hợp đồng chuyển nhượng vì thiên tai, thay đổi chính sách, quyết định của cơ quan nhà nước hoặc lý do khách quan khác không do lỗi của bên nào, Bên B hoàn đủ tiền cọc cho Bên A và không bên nào bị phạt.

6.5. Riêng việc lấy lại Giấy chứng nhận là việc Bên B nhận lo liệu. Nếu đến hạn mà chưa lấy lại được, hai bên có thể thỏa thuận gia hạn bằng văn bản; nếu không gia hạn thì giải quyết theo khoản 6.3.

6.6. Việc trả tiền theo Điều này thực hiện trong vòng ..... ngày kể từ ngày phát sinh sự việc.

Điều 7. Thuế, phí

- Thuế thu nhập cá nhân: .....
- Lệ phí trước bạ: .....
- Phí công chứng, đo đạc, sang tên: .....

Nội dung nào không ghi rõ thì mỗi bên tự chịu theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

8.1. Tranh chấp được giải quyết trước hết bằng thương lượng; nếu không thỏa thuận được, mỗi bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

8.2. Hai bên đã đọc, hiểu rõ và tự nguyện ký. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

8.3. Mọi sửa đổi phải lập bằng văn bản có chữ ký hai bên.

8.4. Hợp đồng lập thành ..... bản, mỗi bên giữ ..... bản.

BÊN A *(Ký, ghi rõ họ tên)*	**BÊN B** *(Ký, ghi rõ họ tên)*
NGƯỜI LÀM CHỨNG *(Ký, ghi rõ họ tên)*	**VỢ/CHỒNG BÊN B** *(nếu có)* *(Ký, ghi rõ họ tên)*